

1512481-47.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... não se diga com relação à autoria do tráfico.

Vejamos.

Segundo apurado, guardas civis metropolitanos estavam em patrulhamento de rotina quando adentraram num ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas e avistaram três indivíduos, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino, que se levantaram rapidamente, no intuito de se dispersarem.

Foram abordados e revistados. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512481-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512481-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142855/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25191024 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2142855 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO PAULO GOMES MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JOÃO PAULO GOMES MACHADO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 10h, na Estrada Coronel José Gladiador, altura do nº 170, Parque Anhanguera, nesta cidade e comarca, o agente supracitado guardava, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, 58 (cinquenta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 47,7 gramas; 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos com substância contendo tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 65,4 gramas; e 01 (um)

comprimido contendo metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecido como ecstasy, com peso líquido de 0,2 gramas; sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; auto de exibição e apreensão à fl. 16/17 termos de depoimento às fls. 12/15; boletim de ocorrência às fls. 36/41; laudo de constatação às fls. 18/21; laudo toxicológico às fls. 76/78.

O réu foi regularmente citado à fl. 81 e apresentou defesa prévia às fls. 86/88

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como maconha, cocaína e MDMA nos termos de constatação provisória e do exame toxicológico.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

O mesmo não se diga com relação à autoria do tráfico.

Vejamos.

Segundo apurado, guardas civis metropolitanos estavam em patrulhamento de rotina quando adentraram num ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas e avistaram três indivíduos, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino, que se levantaram rapidamente, no intuito de se dispersarem.

Foram abordados e revistados. Na posse de JOÃO PAULO, apreenderam R\$ 75,00 e uma anotação, semelhante ao controle de tráfico e, próximos a eles, encontraram uma sacola preta, contendo os entorpecentes.

Questionados, Thayanara e Felipe contaram que era usuários e que teriam comprado as drogas do réu.

Em juízo, Thayanara confirmou sua condição de usuária, mas declarou que estava sob efeito de entorpecente e que não se recordava com exatidão do que acontecera no local. Felipe não foi encontrado e o réu, em seu interrogatório, negou a traficância, asseverando que também fazia uso das substâncias no local, juntamente com os demais indivíduos.

Sua narrativa, após o encerramento da instrução, não pode ser contestada.

Evidente que o denunciado poderia mesmo estar no local vendendo as substâncias, todavia esta conclusão não emergiu dos autos.

A uma porque JOÃO PAULO não foi surpreendido realizando qualquer comportamento típico da traficância. Além disso, as drogas não estavam na sua posse, mas numa sacola, encontrada próxima de onde os três sujeitos abordados estavam. Por fim, porque a suposta anotação que estaria consigo e que indicaria algum controle da venda espúria, embora tenha sido apreendida pelos guardas, não foi periciada, nem tampouco fotografada pela autoridade policial, de modo que não há como atestar que seu conteúdo esteja mesmo relacionado à contabilidade do tráfico.

Neste passo, assim como os demais indivíduos abordados, PAULO também poderia estar no local apenas fazendo uso de entorpecentes e não ser o responsável pela comercialização, de modo que a desclassificação de sua conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 se impõe.

Tratando-se de réu é primário, fixo a pena de advertência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, e o faço para condenar JOÃO PAULO GOMES MACHADO como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e

seguintes das NSCGJ).

Autorizo a devolução do valor apreendido em benefício do réu. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TER (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 14 de julho de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA